Elbmarsch Wertstofflogistik GmbH

Andreas-Meyer-Straße 48 · 22113 Hamburg

Backbord Backstube GmbH
Billstraße 137
20539 Hamburg

12.12.2025 · EW-B1047 / Vertrag 2025-118

Entsorgungsvertrag Gewerbeabfall

1 Vertragsparteien und Betrieb

Elbmarsch Wertstofflogistik GmbH, Andreas-Meyer-Straße 48, 22113 Hamburg, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Britta Fleetmann, übernimmt für Backbord Backstube GmbH, Billstraße 137, 20539 Hamburg, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Jette Finkenwerder, die nachstehend bestimmten Entsorgungsleistungen. Leistungsort ist ausschließlich der rückwärtige Betriebshof der Backstube an der Billstraße. Die Kundennummer lautet B1047.

Die Backstube beliefert ihren Laden und vier Verkaufsstellen. Verpackungen aus den Verkaufsstellen werden teilweise zur Backstube zurückgebracht. Der Auftraggeber erklärt, dass im Gewerberestabfall keine gefährlichen Abfälle enthalten sind. Lebensmittelreste und Altbrot werden getrennt gesammelt und sind nicht Gegenstand dieses Vertrags. Ein etwaiger öffentlich-rechtlicher Anschluss- oder Benutzungszwang wird durch diesen Vertrag nicht abgeändert.

2 Geschuldete Leistung und Behälter

Die Auftragnehmerin stellt einen verschließbaren 1.100-Liter-Umleerbehälter bereit. Sie leert den bereitgestellten Behälter montags und donnerstags, befördert den Inhalt zu einer dafür zugelassenen Anlage und führt ihn dort der vereinbarten Verwertung oder Beseitigung zu. Vertragsgegenstand ist nicht allein die Bereitstellung eines Fahrzeugs, sondern die tatsächliche Übernahme und ordnungsgemäße Entsorgung der bereitgestellten Abfälle.

Die Behälternummer und der bei Aufstellung angebrachte elektronische Identifikator werden im Übergabeprotokoll festgehalten. Beide Parteien bewahren dieses Protokoll auf. Die Auftragnehmerin bleibt Eigentümerin des Behälters. Sie beseitigt Verschleiß und ersetzt einen unbrauchbaren Behälter auf eigene Kosten. Änderungen des elektronischen Identifikators dürfen die physische Behälter- und Standortzuordnung nicht verändern.

2.1 Bereitstellung und Ausfall

Der Auftraggeber öffnet an Abholtagen von 07:30 bis 10:30 Uhr den Hofzugang und stellt den Behälter an der markierten Position bereit. Fällt ein Abholtag auf einen Feiertag, teilt die Auftragnehmerin den Ersatztermin spätestens zwei Werktage zuvor per E-Mail mit. Eine erfolglose Anfahrt wird nur dann nach Anlage 1 berechnet, wenn der Zugang schuldhaft versperrt war und die Fahrerin oder der Fahrer die erfolglose Anfahrt mit Zeit, Standort und Foto dokumentiert hat. Eine bloße Scannerzeile genügt hierfür nicht.

2.2 Zusätzliche Leerungen

Zusätzliche Leerungen bedürfen einer Bestellung durch Jette Finkenwerder, Betriebsleiter Cem Kavel oder die Buchhaltung unter buchhaltung@backbord.example. Die Auftragnehmerin bestätigt den Termin per E-Mail. Abgerechnet wird je tatsächlich ausgeführter zusätzlicher Leerung. Eine automatisch erfasste Leistungszeile ersetzt keine Bestellung. Das reguläre Leerungsentgelt bleibt mengenabhängig, auch wenn die Anzahl der Abholtage kalendermonatlich schwankt.

3 Preis und Abrechnung

Es gelten ausschließlich die bei Abschluss beiderseits unterzeichnete Anlage 1 und die Leistungsbeschreibung in diesem Vertrag. Die Preise bleiben bis zum 31. Dezember 2026 unverändert. Ein Energie-, Maut- oder Verwaltungskostenaufschlag ist nicht vereinbart. Sämtliche Entgelte verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Auftragnehmerin rechnet monatlich nachträglich ab und fügt ein Leistungsjournal mit Datum, Behälterkennung, Leerungszahl und Nettogewicht bei.

Das Nettogewicht wird aus der geeichten Fahrzeugwaage als Differenz vor und nach Entleerung ermittelt. Es ist in Kilogramm zu dokumentieren; je Rechnung wird die Summe durch 1.000 geteilt und mit dem Tonnenpreis multipliziert. Es erfolgt keine Aufrundung jeder einzelnen Leerung auf volle Tonnen oder 100 Kilogramm. Die Rechnung ist 14 Kalendertage nach ihrem Zugang per Überweisung zu zahlen. Der Auftragnehmerin wird kein Lastschriftmandat erteilt.

4 Beanstandungen und Belege

Die Parteien teilen erkennbare Abweichungen unverzüglich mit und prüfen sie anhand der Originaldaten. Aus dem Unterlassen einer Beanstandung folgt weder eine Genehmigung nicht ausgeführter Leistungen noch ein Verzicht auf Einwendungen. Bei Streit über die Leistungszuordnung stellt die Auftragnehmerin dem Auftraggeber die ihn betreffenden Tour- und Wiegedaten in lesbarer Form bereit. Daten anderer Kunden werden nur übermittelt, soweit hierfür eine rechtliche Grundlage oder deren Einwilligung vorliegt.

5 Haftung und Versicherung

Jede Partei haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für die Verletzung ihrer Pflichten. Die Auftragnehmerin unterhält eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von 5 Millionen EUR je Schadenereignis. Eine Haftungsbegrenzung zulasten des Auftraggebers ist mit dieser Angabe nicht vereinbart. Die Auftragnehmerin setzt nur erforderliche und berechtigte Beschäftigte oder beauftragte Transportunternehmen ein und bleibt für die ordnungsgemäße Leistung verantwortlich.

6 Laufzeit und Beendigung

Der Vertrag beginnt am 1. Januar 2026 und endet ohne Kündigung am 31. Dezember 2026. Eine Fortsetzung bedarf einer Vereinbarung. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt bestehen. Bei Zahlungsverzug setzt die Auftragnehmerin vor einer Leistungseinstellung eine angemessene schriftliche Nachfrist und weist auf die beabsichtigte Einstellung hin. Eine Einstellung entbindet nicht von der Rückgabe des Behälters; der Abholtermin ist mit dem Betrieb abzustimmen.

7 Datenschutz und Vertragsunterlagen

Kontaktdaten der verantwortlichen Beschäftigten werden zur Vertragsabwicklung verwendet. Eine Übermittlung von Beschäftigten- oder Kundendaten an fremde Geschäftspartner zu Werbezwecken findet nicht statt. Vertragsänderungen werden in Textform festgehalten, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form verlangt wird. Individuelle Abreden haben Vorrang. Bestandteil dieses Vertrags sind Anlage 1 Preisblatt vom 12. Dezember 2025 und das Übergabeprotokoll vom 29. Dezember 2025. Weitere allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht einbezogen.

Hamburg, 12. Dezember 2025
Für Elbmarsch Wertstofflogistik GmbH: Britta Fleetmann, Geschäftsführerin
Für Backbord Backstube GmbH: Jette Finkenwerder, Geschäftsführerin